

עין משפט
גור מצוה

לא:

אדם המזיק אע"פ שאינו מזיק בידים וכולן חייבין על נזקי גופן כמו אמר מר הוא הניחא לשמואל כו' ומשני כגון שהחזק כלים בכלים והשתא כולן חייבין על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממונן ע"כ לאו על נזקין קאי דאי קאי אנוקין כדס"ד השתא א"כ מיירי כשהחזק בנמונן המזיקין כדמוקי כשהחזק כלים בכלים דאי בגוף המזיק אמאי קאמר דפטורין על נזקי ממונן וכיון דהחזק בנמונן מוזיקין איירי אמאי חייב שני כשהזיק גוף שלישי בנמונו והא' האי בירא לאו איהו כרייה אלא אמוזיקין קאי וכולן חייבין אנוקין שהזיק גופו בין בנמונן בין בגוף שאפי' גוף שני חייב על ממונן שלישי דמטעם שהיה לו לעמוד ולהזהיר הוי אדם המזיק וחיוב על הכלים אף לשמואל והשתא לא קשה מה שהקשה מאס עמד בעל קורה דכיון שיתחייב לפי המסקנא אין לחוש אס יכול לומר ולטעמין ולשמואל מי ניחא דיש מקומות שאין הש"ס מקפיד ופטורין על נזקי ממונן פירוש שמוזק ממונו את הכלים אפי' ראשון דפושע הוא דהוה ליה ממונו צור ופטור על כלים:

בחוטרא דסמיותא. ארצ פפא פליג וס"ל לרב זבד דכי פסקה לאורחא כשלדא לא היה ראשון חייב בנזקי שלישי שהיה לו ליזער כשראה השני שנפל אצל בחוטרא דסמיותא דהוי גאלכסון כשנתקל הראשון בראש החוטרא אותו שצא אחר כך ונתקל בסוף החוטרא לא ראהו:

ואס

א"ראשון ודאי פושע הוא בשני אגופו מחייב דהוה לו לעמוד ולא עמד אממונו פטור דא"ל האי בירא לאו אנא כריתיה מיתבי כולן חייבין על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממונן מאי לאו אפי' ראשון לא לבר מראשון והא כולם קתני אמר רב אדא בר אהבה כולן הניזקין האי מאי אי אמרת בשלמא אפילו ראשון היינו דקתני כולן אלא אי אמרת לבר מראשון מאי כולן ליתני הניזקין ^(א) אלא אמר רבא ראשון חייב בין בנזקי גופו דשני בין בנזקי ממונו דשני ושני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו מ"ט דהוה ליה בור ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים הניחא לשמואל דאמר כל תקלה ^(ב) בבור הוא אלא לרב דאמר אי אפקריה אין אי לא לא מאי איכא למימר לעולם כדאמר מעיקרא ודקשיא לך כולן חייבין תרגמה רב אדא בר מניומי קמיה דרבינא שהחזק כלים בכלים אמר מר אם מחמת ראשון נפלו ראשון חייב בנזקי כולם מחמת ראשון היכי נפיל רב פפא אמר ^(ג)דפסקה לאורחיה כשלדא רב זבד אמר **בחוטרא** דסמיותא: **במתני'** ^(ד)יה בא בחביתו וזה בא בקורתו נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור שזוה רשות להלך ולזה רשות להלך יהיה בעל הקורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור בעל הקורה ואם

המניח פרק שלישי בבא קמא

ה"ג ראשון ודאי פושע הוא שני אגופו מיחייב שהיה לו לעמוד ולא עמד אממונו פטור דא"ל האי בירא לאו אנא כריתיה מיסיבי כולן חייבין על נזקי גופן כו' עד מאי טעמא דהוה ליה צור ולא מצינו צור שחייב צו אס הכלים הניחא לשמואל דאמר כו' אלא לרב מאי איכא למימר תרגמה רב

אדא כו'. והכי פירושו ראשון חייב בנזקי שני בין שניזק בגופו של ראשון ובין שהחזק בנמונו של ראשון וגופו כדין מוזק וחיוב אף על כלים דשני דגופו לא משוינן [ליה] כדין צור וממונו [הוה ליה] בתורת צור וחיוב על גוף צ' ופטור על כליו אס החזק ממונן בנמונן פטור דבור חייב צו נזקי אדם דלמרינן לעיל [כח:]: דכי דרשנין שור ולא אדם לענין קטלא אצל לענין נזקין חייב ופטור צו את הכלים ושני חייב בנזקי שלישי כדין מוזק היכא דהחזק בגופו של שני אצל לא בנזקי ממונו שאס ממונו של שני הזיק את השלישי בגופו אינו חייב אפילו תורת צור אין לו על הקדירות של השני להתחייב במה שהזיק ואפילו הזיק בגופו של שלישי: **ס' מה נפשו**. דמשוית לנמונו של ראשון צור וממונו דשני פטור: **אי נתקל פושע הוא**. והוי כמשליך תקלותיו ברה"ר משום הכי ממונן ראשון חייב: **שני נמי נחייב**. אנוקי שלישי דעבד ממונו לגופו של שלישי: **ואי לאו פושע הוא**. אנוס משוית ליה: **אפי' ראשון נפטר**. אפי' אנוקין דזיק בגופו כ"ש בנמונו: **א**: **ראשון ודאי פושע הוא**. דמנפשיה נפל הלך גופו הוי כמזיק ואממונו הוה ליה כורה צור ומחייב מיהא אגופו דשני ^(א)וקסבר רבא דרבנן לא פליגי עליה דר"מ בנתקל פושע

הוא כדאוקי לעיל [כט:]. אציי דבתרמי פליגי אלא באפקר נזקיו הוא דפליגי אצל נתקל מעצמו פושע הוא לדברי הכל: **שני**. בנפילתו אנוס הוא אגופו מיהא מיחייב כמזיק בידים שהיה לו לעמוד ולא עמד: **אממונו פטור**. לגמרי ואפי' היה לו לעמוד: **דאמר ליה האי בירא לאו אנא כריתיה**. אלא ראשון ומפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס אמרן לעיל (דף כט.) דפטור: **מיסיבי כולן חייבין על נזקי גופן**. שהזיק גופן את אחרים בין בגוף בין בנמונן: **ופטורין על נזקי ממונן**. שהזיק ממונן את אחרים. וקס"ד השתא דלגמרי פטר לכו אפי' הזיק הממונן את גוף חבירו: **מאי לאו אפילו ראשון**. וש"מ נתקל לאו פושע הוא ואגופו הוא דמחייב דהוה ליה לעמוד. ואע"ג דתחילתו אנוס חייב דבגופו לא משוינן ליה דין צור דנימא מפקיר נזקיו אחר נפילת אונס הוא אלא מוזק ממש הוא דאדם לא הוי צור אצל אממונו פטור: **לא לצר מראשון כו'**: אלא אמר רבא כו'. ע"כ רבא לא חייב הראשון בנזקי ממונו שהזיק בשני דלאו פושע הוא ולא חלק בין ראשון לשני אלא בנזקין שהזיק גופו והכי אמר רבא ראשון הוי גופו מוזק וחיוב אפילו בנזקי ממונו של שני הואיל והיה לו לעמוד אצל שני אפילו היה לו לעמוד לא מחייב כוליה האי כראשון דראשון הוי פושע טפי משני הלכך ראשון ודאי הוי מוזק ושני מיסתתיה אי משוית ליה לגופיה צור וחיוב על נזקי גופו של שלישי אצל לא בנזקי ממונו דלא מצינו צור שחייב צו את הכלים וצרייתא דקתני כולן חייבין על נזקי גופו דמשמע אפילו שני כגון שהזיק את גופו של שלישי: **הניחא לשמואל**. איכא למימר דגופו של שני את ליה תורת צור: **אלא לרב דאמר**. אי לא אפקריה לא הוה צור בשלמא ממונן איכא למימר דמפקיר איניש אלא גוף מי מפקיר: **תרגמה רב אדא בר מניומי**. לצרייתא דלעיל כגון שהחזק כלים בכלים ולעולם מילתיה דרבא כדהוה שמעינן ליה מעיקרא דגופו דראשון ושני הוה כמוזיקין בידים וחיבין על הכל ואפילו לשמואל דאמר דמידי דלא אפקריה הוי צור ה"מ בנמונן אצל בגופו אדם הוא ולא צור וחיוב על נזקי כלים. וממונו של ראשון לשמואל בין אפקריה בין לא אפקריה הוי צור ולרב אי לא אפקריה חייב בכל ואי אפקריה הוי צור דנתקל מעצמו פושע הוא. וממונו של שני פטור אף על נזקי גוף השלישי דנזק המופקר על ידי אונס הוא וא"י לא אפקריה שורו הוא וטפח באפיה שהרי אנוס הוא. ומילתיה דרבא מתוקמא בין לרב בין לשמואל. ודקשיא לך צרייתא דקתני שאפילו ראשון ממונו פטור היינו היכא דהחזק כלים דשני בכליו דראשון דמיפטר משום דבור נינהו ולא חייב צו את הכלים ולרב צדאפקריניהו ולשמואל אפילו לא אפקריניהו והכי קתני כולן חייבין על נזקי שמוזק גופו ואפילו הזיק כלים דגופו דאדם מוזק הוא ופטורין על נזקי ממונן אס הזיק ממונן את כלי חביריהן דאפילו ממונן הראשון טפי מצור לא משוית ליה שאין לך פושע יותר מכורה צור ופטור צו את הכלים אצל הזיק ממונו את הגוף יש מהן חייב ויש מהן פטור ראשון חייב ושני פטור. וגירסא הכי איתא אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אצל לא בנזקי ממונו מה נפשך אי נתקל פושע הוא שני נמי ליחייב ואי נתקל לאו פושע הוא ראשון נמי ליפטר ראשון ודאי פושע הוא ושני אגופו מיחייב דהוה ליה לעמוד ולא עמד אממונו פטור דאמר ליה האי בירא לאו אנא כריתיה. ולא גרסינן הכא דהוה ליה צור כו' עד לצר מראשון והא כולן קתני כו' עד שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו ולא בנזקי ממונו דהוה ליה צור כו' ולא גרסינן הכא האי בירא לאו אלא כריתיה וכו':

כשנודא. כנצילה המושלכת למעבר הדרך ברחבה וממלאה את כל הדרך. שלדא נצילה כדאמרינן בעלמא שלדו קיימת (נדה דף כח:).

כחוטרא דסמיותא. כמקל של סומין שמגשש הסומא צו ופעמים שהוא מושיטו לרוחב הדרך ומגשש: **במתני'** **זה צא בחצינו כו'**. ופגע זה בזה: **פטור**. שלשניהם רשות להלך: היה בעל קורה ראשון כו' פטור. שזה מנהלך כדרכו והוא מיהר ללכת: **גב'** תרוייהו

מסורת הש"ס

א) עיין ברי"ף ובהרא"ש ובעל המאור ובמלחמות פירושים אחרים, ב) [לעיל ג: ו. ח: כח: לקמן מח:], ג) [לקמן לב: עיין שם], ד) [לעיל כו:, ט) [נחמד לע"מ]], ה) [ע"כ מע"א].



גליון הש"ס

רש"י ד"ה ראשון ודאי כו' וקסבר רבא כו'. קשה לי הא רבא אמר ספ"ו דבי"מ האי כי דיעה והאי כי דיעה הרי דס"ל לרבא דלרי"י נתקל לאו פושע הוא מדפטור בש"ח ועי' דהטעם כח ע"כ מוקפות ד"ה אמר רבא דלרבה דסבר דלרי"י נתקל פושע י"ל דהטעם דפטור בש"ח משום תקח"ל אצל רבא דאמר האי כי דיעה מוכח דסבר דלרי"י נתקל לאו פושע ונע"ג.



רבינו הגנאל (המשך) שנתקל עליו כאלו הוא השלימים. והא דרבא הלי' היא דלית מאן דפליגי עליה ומסקנא כוותיה. אמר מר כולן חייבין על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממונן. הניחא לשמואל דאמי' כל תקלה בור הוא ולענין קטלא אמ' שור ולא אדם חמור ולא כלין אבל לענין נזיקין אדם חייב וכלין פטורין. אלא הוו בור ראי לא ממוניה נינהו וכשזורו הן שחייב בהו ובהו גופו היכי מפקר ליה. תרגמה אבא בר מימי קמי רבינא שהחזק כלין בכלין שיכול להפקידן. אדם. וכן חוטרא דסמוותא, פי' הסומא בגשש במטה שבידו הגה והנה בצדדין [ובא]מצע הדרך.